Datum:	**Lernfeld 3** Kunden im Servicebereich Kasse betreuen	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER
Name:	**Modul 10 – Besitz und Eigentum · Lösungen**	

Modul 10: Besitz und Eigentum

DS 16 · 4 Punkte · Lehrbuch S. 162–163 · Arbeitsheft S. 129–133

Das kann ich danach
☐ Besitz und Eigentum unterscheiden und den Eigentumsvorbehalt erklären.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 9?

Aus dem Kopf beantworten.

1.1 Was ist das Hinlegen der Ware aufs Kassenband rechtlich?

ein Antrag

1.2 Ist Ware im Schaufenster ein verbindliches Angebot?

nein, eine Aufforderung, ein Angebot abzugeben

1.3 Nenne die zwei Pflichten des Käufers.

Kaufpreis bezahlen, Ware abnehmen

Aufgabe 2 Wem gehört das Fahrrad?

Situation
Tim hat sich von seinem Freund Can ein E-Bike geliehen. Auf dem Weg zur Berufsschule wird es ihm geklaut. Zwei Wochen später sieht Can „sein“ E-Bike bei einer Frau, die es auf einem Flohmarkt für 300 € gekauft hat.

2.1 Wer „hat“ das E-Bike gerade – und wem „gehört“ es? Sammelt Argumente.

Die Frau hat es (sie ist Besitzerin). Es gehört aber immer noch Can (er ist Eigentümer). An gestohlenen Sachen kann man auch gutgläubig kein Eigentum erwerben.

Zum Nachlesen: Besitz und Eigentum

Wortspeicher
der Besitz · der Besitzer · das Eigentum · der Eigentümer · die tatsächliche Herrschaft · die rechtliche Herrschaft · die Einigung · die Übergabe · bewegliche Sachen · unbewegliche Sachen (Grundstücke) · das Grundbuch · der Eigentumsvorbehalt · die Rate · der Teilzahlungskauf

1. Zwei Wörter – zwei Bedeutungen (Buch S. 162)

	Besitz	Eigentum
Was ist das?	die **tatsächliche** Herrschaft über eine Sache	die **rechtliche** Herrschaft über eine Sache
Frage	**Wer hat** die Sache?	**Wem gehört** die Sache?
Beispiele	Mieter, wer etwas leiht, Finder, auch der Dieb	wer die Sache gekauft, geerbt oder geschenkt bekommen hat

Meistens hat der Eigentümer die Sache auch selbst – dann ist er **Eigentümer und Besitzer**. Beides kann aber **auseinanderfallen**: beim Leihen, Mieten, Diebstahl und beim Eigentumsvorbehalt.

2. So wird Eigentum übertragen (Buch S. 162)

Sache	So geht das Eigentum über
bewegliche Sachen (Ware, Auto, Handy)	**Einigung + Übergabe** – an der Kasse: Kunde bezahlt, Ware wird übergeben
unbewegliche Sachen (Grundstücke, Häuser)	**Einigung beim Notar + Eintragung ins Grundbuch**
gestohlene Sachen	Hier kann man **kein** Eigentum erwerben – auch nicht, wenn man nichts vom Diebstahl wusste.

3. Der Eigentumsvorbehalt (Buch S. 163)

Beim **Teilzahlungskauf** (Ratenkauf) oder bei **Lieferung auf Rechnung** vereinbart der Verkäufer oft: „Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.“

Frage	Antwort
Wer ist was, bis alles bezahlt ist?	Der **Käufer ist Besitzer**, der **Verkäufer bleibt Eigentümer**.
Wann wird der Käufer Eigentümer?	mit der **Zahlung der letzten Rate** bzw. des ganzen Rechnungsbetrags
Warum macht der Verkäufer das?	Er will seine **Kaufpreisforderung absichern**: Zahlt der Käufer nicht, kann er die Ware **zurückholen**.
Wann erlischt er vorher?	wenn die Ware **verarbeitet**, fest mit einem Gebäude **verbunden**, **verbraucht** oder an einen **gutgläubigen Dritten verkauft** wird

Merke: Datum des Eigentumsübergangs in der Prüfung: **ohne** Eigentumsvorbehalt → Tag der **Lieferung** (Einigung + Übergabe). **Mit** Eigentumsvorbehalt → Tag der **vollständigen Zahlung** (Zahlungseingang). Eigentum ist **rechtlich**, Besitz ist **tatsächlich** – in fast jeder Abschlussprüfung!

Aufgabe 3 Vorgemacht: Besitzer und Eigentümer beim Ratenkauf

Die Aufgabe
Herr Kaya kauft beim Kaufhaus Hansa GmbH einen Fernseher auf Raten. Im Vertrag ist ein Eigentumsvorbehalt vereinbart. Er nimmt den Fernseher gleich mit. Welcher Sachverhalt trifft zu diesem Zeitpunkt zu? 1 Herr Kaya ist Eigentümer und Besitzer, weil ihm der Fernseher übergeben wurde. 2 Das Kaufhaus Hansa GmbH ist Eigentümer und Besitzer, bis die letzte Rate bezahlt ist. 3 Herr Kaya ist weder Eigentümer noch Besitzer. 4 Herr Kaya ist Besitzer. Das Kaufhaus Hansa GmbH ist Eigentümer bis zur Zahlung der letzten Rate. 5 Herr Kaya ist Eigentümer und Besitzer, weil das durch den Eigentumsvorbehalt vereinbart wurde.

Denkschritt	So gehe ich vor
1 Wer hat den Fernseher?	Herr Kaya hat ihn zu Hause → Besitzer.
2 Wem gehört er?	Eigentumsvorbehalt → er gehört dem Geschäft, bis alles bezahlt ist → das Kaufhaus Hansa GmbH ist Eigentümer.
3 Ankreuzen	**4**
4 Prüfen	Antwort 1 wäre richtig, **wenn es keinen** Eigentumsvorbehalt gäbe.

Aufgabe 4 Geführte Übung

4.1 Wer ist Besitzer, wer ist Eigentümer?

Situation	Besitzer	Eigentümer
Lena leiht sich das Fahrrad ihres Bruders für eine Woche.	Lena	ihr Bruder
Herr Kraus wohnt zur Miete in einer Wohnung von Frau Sommer.	Herr Kraus	Frau Sommer
Ein Dieb hat ein Handy gestohlen.	der Dieb	die bestohlene Person
Eine Kundin hat eine Hose bar bezahlt und mitgenommen.	die Kundin	die Kundin
Herr Kaya hat einen Fernseher auf Raten mit Eigentumsvorbehalt gekauft und zu Hause aufgestellt. Zwei Raten fehlen noch.	Herr Meier	das Geschäft
Ein Kunde gibt seine Jacke an der Garderobe eines Restaurants ab.	das Restaurant	der Kunde

4.2 Die Kaufhaus Hansa GmbH bestellt Gartenstühle. Bestimme das Datum, an dem sie Eigentümerin wird.

02.03.2026 Angebot · **04.03.2026** Bestellung · **05.03.2026** Auftragsbestätigung · **18.03.2026** Lieferung mit Rechnung · **10.04.2026** Zahlungseingang beim Lieferanten

a) Im Angebot steht nichts von einem Eigentumsvorbehalt.

Eigentümerin am:	**1**	**8**	**.**	**0**	**3**	**.**	**2**	**0**	**2**	**6**

b) In den AGB steht: „Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.“

Eigentümerin am:	**1**	**0**	**.**	**0**	**4**	**.**	**2**	**0**	**2**	**6**

4.3 Warum vereinbart der Lieferant den Eigentumsvorbehalt? Antworte in einem ganzen Satz.

Er will seine Kaufpreisforderung absichern: Zahlt die Kaufhaus Hansa GmbH nicht, kann er die Stühle zurückholen.

Aufgabe 5 Freie Übung: Mein Ausbildungsbetrieb

Frag in deinem Betrieb nach und schreib auf: Wird Ware auf Raten oder auf Rechnung verkauft? Steht in den Lieferbedingungen der Lieferanten ein Eigentumsvorbehalt? Erkläre an einem Beispiel, wer Besitzer und wer Eigentümer ist.

Aufgabe 6 Prüfungs-Check (7 Aufgaben · etwa 10 Minuten)

6.1 Welche Aussage zu Eigentum und Besitz stimmt?

- ☐ 1 Eigentum und Besitz müssen immer bei derselben Person liegen.
- ☒ 2 Eigentum ist die rechtliche Herrschaft über eine Sache, Besitz die tatsächliche.
- ☐ 3 Eigentum und Besitz an Sachen werden nur durch Grundbucheintrag übertragen.
- ☐ 4 Für die Übertragung von Eigentum und Besitz an Sachen ist immer die Schriftform nötig.
- ☐ 5 Eigentum ist die tatsächliche Herrschaft über eine Sache, Besitz die rechtliche.

6.2 Wie geht das Eigentum an einer beweglichen Kaufsache auf den Käufer über?

- ☒ 1 Durch Einigung und Übergabe der Sache
- ☐ 2 Durch die Erklärung des Verkäufers, die Sache überlassen zu wollen
- ☐ 3 Durch eine einseitige Willenserklärung
- ☐ 4 Allein durch Übergabe der Sache
- ☐ 5 Durch die Erklärung des Käufers, die Sache bezahlen zu wollen

6.3 In welchem Fall geht das Eigentum vollständig und korrekt über?

- ☐ 1 Carla kauft auf einem Flohmarkt eine silberne Kette, ohne zu wissen, dass sie gestohlen ist.
- ☐ 2 Ben leiht seinem Bruder Noah vorübergehend sein Fahrrad. Noah wird dadurch Eigentümer.
- ☒ 3 Frau Brandt entscheidet sich für eine Jacke. Die Verkäuferin scannt das Etikett, Frau Brandt bezahlt den angezeigten Preis und nimmt die Jacke mit.
- ☐ 4 Herr Voss kauft einen Schrank unter Eigentumsvorbehalt in 5 Raten. Er wird Eigentümer mit Überweisung der ersten Rate.
- ☐ 5 Frau Lorenz und Herr Albers einigen sich mündlich über den Kauf eines Baugrundstücks.

6.4 Warum vereinbart das Kaufhaus Hansa GmbH bei einem Teilzahlungskauf einen Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung?

- ☐ 1 Weil der Käufer dann nicht mehr in Zahlungsverzug geraten kann
- ☐ 2 Weil die Anzahlung schon eine große Sicherheit bietet
- ☒ 3 Weil der Käufer erst Eigentümer wird, wenn die letzte Rate bezahlt ist
- ☐ 4 Weil die Ware erst nach vollständiger Zahlung übergeben werden muss
- ☐ 5 Weil sonst kein gültiger Kaufvertrag entsteht

6.5 Situation: Auftragsabwicklung per E-Mail zwischen dem Kaufhaus Hansa GmbH und der Küstenmode KG. 15.09.2022 Anfrage über 25 Regenjacken · 17.09.2022 Angebot der Küstenmode KG über 25 Regenjacken „Nordwind“ zu 39,00 € netto, „solange Vorrat reicht“; Lieferung unter Eigentumsvorbehalt · 18.09.2022 Bestellung · 19.09.2022 Auftragsbestätigung · 25.09.2022 Wareneingang · 10.10.2022 Zahlungseingang des Rechnungsbetrages.

a) Was bedeutet die Bestellung vom 18.09.2022 rechtlich?

- ☐ 1 nichtig
- ☐ 2 anfechtbar
- ☐ 3 schwebend unwirksam
- ☒ 4 verbindlich
- ☐ 5 keine rechtliche Bedeutung

b) Wann kommt der Kaufvertrag zustande?

Kaufvertrag am:	**1**	**9**	**.**	**0**	**9**	**.**	**2**	**0**	**2**	**2**

c) Wann wird das Kaufhaus Hansa GmbH Eigentümerin der Regenjacken?

Eigentümerin am:	**1**	**0**	**.**	**1**	**0**	**.**	**2**	**0**	**2**	**2**

Aufgabe 7 Für Profis

Für Profis

7.1 Ein Lieferant bietet der Kaufhaus Hansa GmbH Kaffee-Vollautomaten **in Kommission** an: Die Kaufhaus Hansa GmbH verkauft die Geräte im eigenen Namen, bezahlt aber nur die verkauften Geräte; unverkaufte gehen zurück. **Erläutern** Sie die Besitz- und Eigentumsverhältnisse bei der Lieferung.
7.2 Ein Bäcker kauft Mehl unter Eigentumsvorbehalt und backt daraus Brot. **Beurteilen** Sie, ob der Eigentumsvorbehalt den Lieferanten noch schützt.

7.1 Die Kaufhaus Hansa GmbH wird bei Lieferung nur Besitzerin, der Lieferant bleibt Eigentümer. Beim Verkauf an Kunden geht das Eigentum auf den Kunden über, die Kaufhaus Hansa GmbH bezahlt dann den Lieferanten.

7.2 Nein. Durch die Verarbeitung zu Brot ist eine neue Sache entstanden, der Eigentumsvorbehalt ist erloschen. Schutz bietet nur ein **verlängerter** Eigentumsvorbehalt, der die Forderungen aus dem Weiterverkauf erfasst.

Aufgabe 8 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 2)